



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2019 г. № 1746

МОСКВА

Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, происходящих из иностранных государств, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

В целях обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в том числе используемой при реализации национальных проектов (программ), в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т**:

1. Установить запрет на допуск программно-аппаратных комплексов систем хранения данных, относящихся к коду по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.2 "Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных" (далее - товары), происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Запрет, установленный пунктом 1 настоящего постановления, распространяется на товары, являющиеся:

предметом закупки, в том числе в случае закупки работ (услуг), при выполнении (оказании) которых предусмотрена поставка товаров;

предметом аренды и (или) лизинга.

3. Подтверждением производства товаров на территории Российской Федерации является наличие сведений о товаре в едином реестре российской радиоэлектронной продукции. Подтверждением соответствия

товаров требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке является декларация участника закупки о нахождении радиоэлектронной продукции в едином реестре российской радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой записи. Номер реестровой записи, указанный в декларации, подлежит включению в контракт.

4. Установленный настоящим постановлением запрет на допуск товаров не применяется в случае размещения извещений об осуществлении закупок товаров (работ, услуг) в единой информационной системе в сфере закупок и (или) направления приглашений принять участие в определении поставщика закрытым способом до вступления в силу настоящего постановления.

5. Установить, что при исполнении контракта замена товара, сведения о котором содержатся в едином реестре российской радиоэлектронной продукции, на товары, происходящие из иностранного государства, не допускается.

6. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 2 лет.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 декабря 2019 г. № 1746

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации**

1. В разделе IX приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 30, ст. 4597; 2016, № 33, ст. 5189; № 49, ст. 6900; 2017, № 21, ст. 3003; 2018, № 33, ст. 5428; № 36, ст. 5646; 2019, № 16, ст. 1933) позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) из 26.20.2, изложить в следующей редакции:

"из 26.20.2
Системы
хранения
данных

наличие у юридического лица - налогового резидента Российской Федерации, не находящегося под контролем иностранного государства, и (или) международной организации, и (или) иностранного юридического или физического лица, и (или) иностранной структуры без образования юридического лица⁶, прав на технологию, включая методики и ноу-хау, а также патентов, прав на конструкторскую и техническую документацию для производства и проектирования, модернизации и развития соответствующей продукции на территории Российской Федерации в соответствии со спецификацией на готовое изделие в следующем составе:

- технические условия;
- спецификация на готовое изделие с указанием сборочных единиц и деталей;
- руководство (инструкция) по эксплуатации;
- схема деления изделия;
- схема электрическая функциональная;
- технологическая инструкция;
- Gerber-файлы (трассировка печатной платы и схема расположения элементов);
- перечень комплектующих;
- наличие прав на срок не менее 5 лет на использование, модификацию, модернизацию и изменение полного перечня программного обеспечения (встроенного микропрограммного, системного и специализированного прикладного), поставляемого в составе продукции и необходимого для полноценного функционирования продукции, в том числе комплекта программной документации в следующем составе:
- комплект текстов программ (исходных кодов) и двоичных файлов-микрокодов;
- руководство по компиляции и сборке полного перечня программного обеспечения (встроенного микропрограммного, системного и специализированного прикладного), необходимого для полноценного функционирования продукции и установки его двоичного образа в составе продукции;

наличие на территории Российской Федерации сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное, гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции;

наличие научно-производственной базы, необходимой для организации разработки и производства, или договорных отношений с организациями, зарегистрированными на территории Российской Федерации, которые имеют данную базу, по ее использованию; наличие документов, подтверждающих проведение на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

изготовление плат печатного монтажа для электронных блоков (удельный вес операции в структуре трудоемкости производства оборудования - 0,3, а в случае применения в продукции центрального процессора, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, - 0,25); монтаж элементов на платы печатного монтажа, электронных модулей и финишная сборка оборудования (удельный вес операции в структуре трудоемкости производства оборудования - 0,3, а в случае применения в продукции центрального процессора, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, - 0,5); изготовление механических деталей и корпусных элементов (удельный вес операции в структуре трудоемкости производства оборудования - 0,1, а в случае применения в продукции центрального процессора, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, - 0,05); программирование, функциональное тестирование электронных блоков и изделия в целом (удельный вес операции в структуре трудоемкости производства оборудования - 0,3, а в случае применения в продукции центрального процессора, удовлетворяющего

требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, - 0,2), при этом минимально допустимый уровень локализации составляет 75 процентов и рассчитывается по формуле:

$$Y_{\text{л}} = (0,3 \times N_1 + 0,3 \times N_2 + 0,1 \times N_3 + 0,3 \times N_4) \times 100 \text{ процентов,}$$

а в случае применения в продукции центрального процессора, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, - по формуле:

$$Y_{\text{л}} = (0,25 \times N_1 + 0,5 \times N_2 + 0,05 \times N_3 + 0,2 \times N_4) \times 100 \text{ процентов,}$$

где:

$Y_{\text{л}}$ - уровень локализации;

N_i - доля фактически произведенной продукции по каждой технологической операции, рассчитываемая на основе регламентированных ГОСТ 3.1102-2011 документов, включающих карты технологического процесса, маршрутную карту и ведомости сборки изделия заявленного оборудования, по формуле:

$$N_i = \frac{C_{i \text{ изгот}}}{C_{i \text{ полн}}},$$

где:

$C_{i \text{ изгот}}$ - материальные и трудовые затраты отдельной технологической операции, произведенной на территории Российской Федерации, источник - маршрутная карта и ведомости сборки изделия;

$C_{i\text{полн}}$ - полные материальные и трудовые затраты отдельной технологической операции, источник - карты технологического процесса;

по 31 декабря 2019 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий - не более 45 процентов цены товара;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий - не более 35 процентов цены товара;

с 1 января 2021 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий - не более 35 процентов цены товара, включая обязательное применение в продукции центрального процессора, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2022 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий - не более 25 процентов цены товара, включая обязательное применение в продукции центрального процессора, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2025 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий - не более 15 процентов цены товара, включая обязательное применение в продукции центрального процессора, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

Требование о соблюдении процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий во всех годах предъявляется

к изделию в базовой комплектации без учета стоимости накопителей данных - жестких магнитных дисков, твердотельных дисков, магнитных лент.

При хранении конструкторской и технической документации в электронном виде юридическое лицо обязано обеспечить ее запись, систематизацию, накопление, хранение и уточнение (обновление, изменение) с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

В случае использования прав на основании лицензионного соглашения срок лицензии не должен быть менее 5 лет, лицензия должна предоставлять российскому лицензиату право на самостоятельное усовершенствование, модификацию и расширение лицензионных технологий с получением прав на измененную технологию без обязательства предоставления лицензии на измененную технологию в пользу лицензиара.

Юридическое лицо считается находящимся под контролем иностранного государства, и (или) иностранного лица, и (или) иностранной структуры без образования юридического лица в соответствии с признаками, указанными в требованиях к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, для позиции из 28.11.23 Турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых (мощностью от 35 MBт до 499 MBт)".

2. В перечне радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 29, ст. 4023), позицию, классифицируемую кодом "26", изложить в следующей редакции:

"26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое (за исключением продукции, соответствующей позиции, классифицируемой кодом 26.20.2 "Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных", в отношении которой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. № 1746 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, происходящих из иностранных государств, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" установлен запрет на допуск сроком на 2 года)".
